

품종명칭 출원 · 심사요령

(국립종자원예규 제201호)

제정	2011. 3. 24.
일부개정	2013. 12. 24.
일부개정	2016. 11. 2.
일부개정	2019. 12. 3.
일부개정	2023. 2. 8.
일부개정	2026. 1. 1.

제1조(목적) 이 요령은 「식물신품종 보호법」과 같은 법 시행령 및 시행규칙과 「종자산업법」에 따라 품종명칭 심사에 필요한 사항을 규정함으로써 품종명칭 심사의 공정성과 객관성을 확보하고, 심사 업무처리의 일관성 유지를 목적으로 한다.

제2조(품종명칭의 출원 및 심사 등에 관한 기본원칙) ① 국내에서 생산·수입·판매되는 품종은 국내외에서 1개의 고유한 품종명칭(1품종 1명칭)을 가져야 한다.

② 품종명칭은 한글로 표기하고 영문으로 괄호 안에 병기하여야 한다. 한글의 영문표기의 경우 ‘국어의 로마자 표기법(문화체육관광부고시)’에 따라 음역하여 표기하고, 외국어의 한글 표기의 경우 ‘외래어 표기법(문화체육관광부고시)’에 따라 외국어를 한글로 음역하여 표기함을 원칙으로 한다. 다만, 일반적으로 통용되고 있는 외래어를 품종명칭의 일부 또는 전부로 사용하는 경우에는 한글을 음역한 영문이 아닌 외래어의 영문 단어를 영문 명칭으로 표기할 수 있다.

예시

- ▶ 품종명칭의 표기: 통일(Tongil), 옐로 킹(Yellow King)
 - 사용 가능: 하늘(HANEUL), 꿈(KKUM), 핑크스토리(PINK STORY) 등
 - 사용 불가: 하늘(SKY), 꿈(DREAM), 분홍이야기(PINK STORY) 등
- ▶ 통용되는 외래어 포함 품종명의 영문 표기(로마자 표기법, 영문 단어 표기 모두 가능)
 - 사용 가능: 그린드림(Geurindeurim, Green Dream), 한울-문(Hanul-Mun, Hanul-Moon, 음절을 구분하여 읽어야 할 경우 영문 단어 사이에 '-' 을 넣어 표기할 수 있음)

예외

- ▶ ‘No.’, ‘Ver.’ 은 사회적 관용례를 인정하고 외국 출원 품종명의 한글 품종명 표기에 혼란을 방지하기 위하여 한·영 음역 표기의 예외로 아래 사용례에 따른다.
 - ‘Sky No. 1’ 은 ‘스카이 1호’, ‘스카이 넘버1’ ‘Dream No. 365’ 는 ‘드림 365호’, ‘드림 넘버365’ 로 쓸 수 있다.
 - ‘10호’ 는 음역하여 ‘10ho’ 또는 ‘No. 10’ 으로 쓸 수 있다.
 - ‘Sky Ver. 1’ 은 ‘스카이 버전 1’, ‘Dream Ver. 365’ 는 ‘드림 버전 365’ 로 쓸 수 있다.

- ③ 선출원: 동일 품종명칭에 대하여 둘 이상의 품종명칭등록출원이 있는 때에는 먼저 품종명칭출원을 한 자만이 그 품종명칭에 대하여 품종명칭등록을 받을 수 있다.
- ④ 품종명칭 등록 공고가 있는 경우 공고일로부터 30일 이내에 품종명칭등록 이의신청을 할 수 있다.
- ⑤ 심사관은 품종명칭 등록 공고 이후 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 거절결정을 할 수 있다.
- ⑥ 출원인은 품종명칭 등록 거절 결정에 대하여 이의신청을 할 수 있다.
- ⑦ 누구든지 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 사용하여서는 아니 된다.
- ⑧ 적법한 절차에 의하여 품종명칭이 등록되었다면 이미 등록된 명칭은 법의 신뢰성 확보 및 유통질서의 혼란을 방지하기 위하여 변경할 수 없다. 단, 「식물신품종 보호법」(이하 “법”이라 한다) 제117조에 의하여 품종명칭의 취소에 해당하는 경우에만 변경이 가능하다.

⑨ 법 제106조제2항의 규정에도 불구하고 출원된 품종명칭이 법 제107조제9호에 해당하는 경우에는 역시 법 제109조제4항 및 제5항에 따라 처리하여야 한다.

⑩ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 품종명칭이 등록된 경우에는 등록을 취소할 수 있다. 다만, 품종의 생산 수입판매 신고 취하가 이루어진 경우에는 취소하지 않는다.

제3조(품종명칭의 심사) ① 품종명칭 심사는 법령 관련조문에 따라 심사한다.

② 품종명칭 심사는 법령에 관련되는 모든 조항을 종합적으로 판단하되 거래사회(일반 수요자와 거래업계)나 사회통념에 부합되게 해석함을 원칙으로 한다.

③ 품종명칭 심사를 함에 있어서 법리적 해석에 어려움이 있고 심사관 간에 법리적 해석에 차이가 있는 경우에는 심사관 합동심의회를 통해 의견을 들어 결정할 수 있다.

④ 품종명칭 심사를 함에 있어서 본 품종명칭 심사기준에 해당되지 않는 사례가 발생한 경우에는 「상표법」, 「농산물품질관리법」(지리적 표시) 등 국내 관련 법규[예시 : 품종명칭 관련 모든 규정] 또는 국제 식물신품종보호동맹(UPOV)(이하 “UPOV“라 한다) 등 외국의 심사기준을 참고하여 심사할 수 있다.

⑤ 법 제107조(품종명칭등록의 요건) 제1호와 제2호에 해당하는 품종명칭에 부적합한 요건끼리 결합된 품종명칭은 명칭으로 사용할 수 없다.

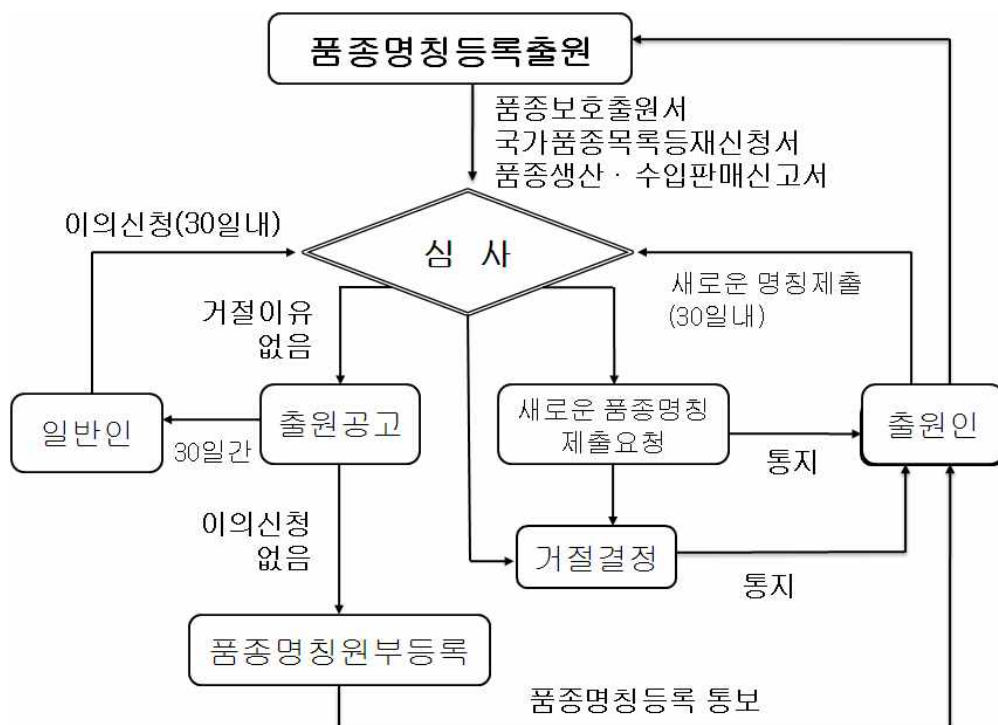
예시

▶ 스위트그린(품질+특성), 조생청장(수확시기+작물분류), 항암쌈(품질+사용방법) 등

제4조(품종명칭의 등록·출원 대상) 품종명칭을 등록 받으려는 자는 품종명칭 등록출원을 하여야 한다. 다음 각 호의 경우는 품종명칭 등록출원을 한 것으로 보며(법 제109조제1항 및 제2항), 이를 명칭심사의 대상으로 한다.

1. 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종(법 제30조제1항)
2. 국가품종목록에 등재하기 위하여 신청하는 품종(「종자산업법」 제16조제1항)
3. 종자를 생산·수입 판매하기 위하여 신고하는 품종(「종자산업법」 제38조제1항)

제5조(품종명칭 출원 및 심사절차) 심사관은 출원된 품종명칭에 대하여 다음과 같은 절차에 의하여 품종명칭심사를 진행한다.



〈품종명칭 출원 · 등록 절차도〉

제6조(품종명칭등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 품종명칭은 법 제109조제4항의 규정에 의하여 품종명칭의 등록을 받을 수 없다.

1. 숫자로만 표시하거나 기호를 포함하는 품종명칭(법 제107조제1호)

가. 품종명칭은 문자 또는 문자와 숫자의 결합으로 이루어지고, 숫자로만 구성된 경우 또는 기호를 포함하는 경우에는 등록할 수 없다.

나. “문자”라 함은 한글을 말하며, 영문은 괄호 안에 병기하여 표기할 수 있다.

다. “숫자”라 함은 아라비아 숫자를 말하며, 문자에 결합하여 사용할 수 있다.

예시

- ▶ 사용 가능: 284하늘(284HANEUL), 탄95186(TAN95186), 한100팔(HAN100PAL), 에이102(A102), 007비씨 또는 영영칠비씨(007BC) 등
- ▶ 사용 불가: 747, 007, ♥♥, ♥1004, ♥사랑 등

라. “기호”라 함은 한글과 영문 이외의 문자, 도형, 문장부호 등을 말하며 문자 또는 숫자와 결합하여 사용할 수 없다.

예시

- + , - , × , ÷ , = , # , © , □ , ○ , △ , α , β , & 등 한글과 영문 이외의 문자, 기호, 한글자모, 문장부호, 위아래 단어, 아래·위첨자 등
- ▶ 사용 불가: ㄱㄴㄷ, ㅋ ㅌ ㄱ, 새나라², 새추청₂ 등

예시

- ‘-’ (하이픈)을 품종명칭에 결합하여 사용하는 경우 품종명칭으로 사용은 가능하나 식별력은 없는 것으로 본다.
- ▶ 사용 가능: 새추청-1, 새추청-2 등
- ‘새추청-1’ 과 ‘새추청1’ 은 상호 동일 명칭으로 봄

2. 해당 품종 또는 해당 품종 수확물의 품질 · 수확량 · 생산시기 · 생산

방법·사용방법 또는 사용시기로만 표시한 품종명칭(법 제107조제2호)

가. 품종명칭이 이 호에서 규정한 각각의 요건 즉, “품질, 수확량, 생산시기, 생산방법, 사용방법 또는 사용시기”만으로 구성된 경우에는 등록할 수 없다.

나. “품질”이라 함은 해당 품종과의 관계에서 그 품종의 특성, 품질의 상태 또는 우수성을 직·간접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 다음의 경우에 해당된다.

- 1) 실제 가지고 있지 않거나, 다른 품종에도 보편적이고 일반적인 특성을 표시하는 경우
- 2) 품종의 품위나 등급표시, 품질보증표시와 미감을 표시하는 경우
- 3) 실제 가지고 있지 않거나 검증되지 않은 효과, 성분, 기능 또는 특성 등을 표시하여 오해나 혼동의 소지가 있는 경우

예시

- ▶ 해당 식물에서 보편적이고 일반적인 특성만을 표시한 품종명칭
 - 타원(수박), Sweet(과일), Large white(국화), 미니레드(장미), 청실(매실), 적측면(상추), 속노랑(배추) 등
- ▶ 품질 관련 가치만으로 표시한 경우
 - 일품, 일류, 명품, 우수, 최고, 원조 등
- ▶ 생산물의 보편적 가치만을 표시하여 식별력이 없는 경우
 - 토종, 청정, 자연, 건강, 영양 등
- ▶ 특성을 허위로 표시하여 혼란과 혼동을 주는 경우
 - 非내병성 계 품종에 ‘피알(PR)-’ 등 저항성 표현을 쓰거나, 정상 품종에 ‘미니(dwarf)-’ 등의 표현을 쓰는 경우
- ▶ 효과, 성능 또는 성분 등과 관련된 특성을 허위나 과장하여 표시하는 경우
 - 고아미노, 고카로틴, 항산화, 항암, 항균, 정력 등

다. “수확량”이라 함은 해당 품종과의 관계에서 거래사회에서 사

용되고 있는 수량과 중량표시로 인식되고 있는 단위 및 그 단위의 기호 등을 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

예시

- ▶ 아라비아 숫자 또는 한글(영문조합)로 된 단어에 다(多), 량(量), 톤, g, kg, M/T, 가마, 짝, 단, 꾸러미 등의 용어 또는 문자·기호만으로 결합한 명칭
- 300kg, 천만근, 100단, 10가마, 다수확, 다산, HIGH YIELD 등

라. “사용방법“이라 함은 해당 품종의 사용목적(이용목적), 사용처(이용처) 등을 나타내는 단어로 용도 또는 사용방법을 직·간접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

예시

- ▶ 정원용, 분화용, 절화용, 노지용, 온실용 등
- ▶ 꽃꽂이, 절임, 절이, 김장, 분말, 약용, 잦용, 가공용 등
- 군(고구마), 총각(무), 김장(무, 배추), 절임(오이), 샐러드(양배추), 대목(박, 호박), 찜(배추, 상추), 단무지(무), 칼국수(밀), 튀김용(감자), 생(순무, 쪽갓), 두부(콩), 볶음(참깨), 비빔(상추), 쌀 또는 미(벼), 분말(밀) 등

마. “생산시기“ 또는 “사용시기“라 함은 해당 품종과의 관계에서 그 품종의 생산 또는 사용의 계절, 시기, 시간 등을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

예시

- ▶ 춘·하·추·동, 상순·중순·하순, 조생·중생·만생, 봄·여름·가을·겨울, 조기, 말기, 전천후, Four Season, 사계절, 월동, 하계, 동절기 등

바. “생산방법“이라 함은 해당 품종의 생산방법을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

예시

▶ 자연농·법, 노지, 온실, 고랭지, 저농약, 유기농, 휘묻이, 꺾꽂이, 취목, 양액, 수정, 무공해 등의 용어와 교잡, 교잡종, 돌연변이, 선발, 개량, 변이, 토종 등

3. 해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭(법 제107조제3호)

가. “해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭“이란 같은 식물류의 동일 속·종에 해당되는 경우로 거래사회 내에서 구분되지 않는 근연종의 품종명칭을 말한다.

- 1) 동일 속·종의 생물학적 분류와 관계없이 거래사회 내에서 다른 식물로 구분되는 경우는 제외한다. (예 : 멜론과 참외(*Cucumis melo*), 양배추와 녹색꽃양배추/꽃양배추와 순무양배추(*콜라비*)(*Brassica oleracea*), 배추와 팥쵸이(*Brassica campestris*))
- 2) 품종명칭을 같이 사용할 수 없는 식물로 녹색꽃양배추와 꽃양배추(*Brassica oleracea*), 비트와 근대(*Beta vulgaris*)가 있다.
- 3) 본 규정과 관련하여 UPOV는 1속1명칭(*One genus/One class*) 원칙이며, 이에 대한 예외는 별도로 규정하고 있다([UPOV/EXN/DEN/4, 2024](#)).

나. “같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭“이란 국내 및 UPOV에 등록된 품종명칭과 완전히 같거나, 칭호 및 발음이 유사하거나 관념 및 어의가 유사하여 오인 또는 혼동할 염려가 있는 경우를 말한다.

다. 삭제

예시

- ▶ 칭호 및 발음이 유사: Ebol과 Eyol, Lion과 Raion, Moning과 Morning, 엘로프리티와 엘로우프리티, 플라멩고와 플라밍고, Bough와 Bow 등

4. 해당 품종이 사실과 달리 다른 품종에서 파생되었거나 다른 품종과 관련 있는 것으로 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭(법 제107조제4호)

가. 해당 품종이 그 육성 및 개발 과정에서 사실상 아무런 관련이 없음에도 불구하고 어느 특정 품종에서 유래되었거나 관련이 있는 것처럼 혼동할 우려가 있는 경우에 해당된다.

예시

- ▶ 다른 품종에서 파생 또는 관련이 있는 것으로 인정되는 품종명은 동일 출원인 또는 관련 품종 이외에는 품종명칭으로 사용할 수 없음
 - ‘동원’에 대하여 ‘슈퍼동원’, ‘동원플러스’, ‘미니동원’, ‘동원2호’, 등은 사용할 수 없으나, 그 외 단순 합성명칭으로 인정되는 경우에는 사용할 수 있음
 - 동원적치마 : 동원청치마, 동원적축면, 동원먹치마, 동원로메인, 새론동원, 동원여름 등
 - ‘원교1’과 ‘원교2’ 등

나. 다른 품종과 관련이 있다 함은 해당 품종이 육성 및 개발과정 중에서 교배모본 또는 육성소재로 사용된 경우를 말한다.

▶사용 가능: 신평달(Will×팔달콩계통 SS79168 간의 육종결과인 경우)

▶사용 불가: 기 등록된 ‘금오’의 육종가와 무관한 육종가가 출원한 ‘금오1호’, ‘금오2호’, ‘뉴금오’ 등(원래 금오 품종과는 육종 과정상 무관한 경우)

5. 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭을 사용하였거나 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭으로 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭(법 제107조제5호)

가. 식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭을 품종명칭으로 사용할 수 없다 함은 해당 품종이 속하는 식물은 물론 타식물의 명칭, 속명,

종명의 경우도 해당된다.

나. 가목에도 불구하고 타식물의 명칭, 속 또는 종의 명칭을 품종 명칭의 일부로만 사용한 경우로써 품종명칭의 말미에 사용하지 않은 경우에는 사용할 수 있다.

예시

- ▶ 사용 가능: 국화 ‘애플에이(Apple A)’, 천일홍 ‘스트로베리 스타(Strawberry Star)’, 장미 ‘오렌지 벨벳(Orange Velvet)’ 등
- ▶ 사용 불가: 벼 ‘오대벼’, 수박 ‘스트로베리(Strawberry)’, 사과 ‘오렌지 애플(Orange Apple)’, 장미 ‘피치로즈(Peachrose, Peach Rose)’ 등

다. 식물의 계통분류(학술적 분류가 아닌 분류) 또는 거래사회 일반적으로 식물의 보통명칭으로 인정되는 명칭만으로 구성된 경우에는 사용할 수 없다.

예시

- ▶ 작물 계통 분류
 - 호박(토좌, 애, 맏돌, 주키니 등), 무(알타리, 열 등), 상추(측면, 치마, 로메인 등) 고추(건, 풋, 짜리, 하늘초 등) 오이(다다기, 취청, 청장 등)
 - 내병성 계통: 씨알(CR)-, 피알(PR)- 등
- ▶ 사용 불가: 적치마, 흑측면(형질 특성과 형태분류로만 구성됨), 선인장(백년초, 천년초) 등

6. 국가 · 인종 · 민족 · 성별 · 장애인 · 공공단체 · 종교 또는 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나, 비방하거나 모욕할 염려가 있는 품종명칭 (법 제107조제6호)

가. “공공단체“라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인(공적재단법인)과 그 대표기관의 산하기관을 포함하며 정부 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.

나. “비방 또는 모욕할 염려“는 관련성을 허위로 표시하거나 사회 통념상 부정적인 영향을 주는 것에 해당하는 것으로 본다.

예시

- ▶ 국가명은 현존하는 것에 한하나 사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 인지할 수 있는 역사상 저명한 고대 국가명도 포함
 - 사용 불가: 대한민국(한국), 미국, 영국, EU, USA, 잉글랜드, 화란, 우산국, 탐라, 신라, 백제, 고려, 조선 등
- ▶ 종교 관련 명칭: 불다(부처), 예수, 마호메트, 성모마리아, 코란, 가톨릭 등

다. 삭제

7. 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 이들의 약칭을 포함하는 품종명칭. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우는 제외한다.(법 제107조제7호)

가. “저명“이라 함은 사회통념상 또는 해당 식물과 관련한 거래사회에서 널리 인식될 수 있는 정도를 말한다. 동시대인과 역사인물을 모두 포함한다.

나. “타인“이라 함은 현존하는 자연인(내국인, 외국인 모두 포함)은 물론 법인, 단체도 포함한다.

다. “성명, 명칭“이라 함은 호, 예명, 필명을 포함한다.

라. 품종과 사람과의 관계, 육종가 또는 출원인의 이름에 관하여 오해나 혼동을 일으키기 쉬운 타인의 성명, 명칭, 약칭 등은 사용할 수 없다.

예시

- ▶ 정치인 · 경제인 · 연예인 · 스포츠 스타 · 종교인 등의 성명, 왕명, 이순신, 세종대왕, 사명대사, 우장춘, 에디슨, 박지성, 미셸위, 클린턴, 홍길동, 임궽정, 유관순, 김구, 정주영, 이병철 등
- ※ 약칭의 예: 농업협동조합 = 농협, 원예협동조합 = 원협, 주공, 한은, 한전 등

8. 해당 품종의 원산지를 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭 또는 지리적 표시를 포함하는 품종명칭(법 제107조제8호)

가. “원산지“라 함은 식물의 생산지역과 주산지 등의 행정구역(또는 행정명칭)을 의미한다. 이 경우, 관련법과 형평성 및 법적

조화를 고려하여야 하며, 관련 규정은 「상표법」 제33조(상표 등록의 요건), 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표), 「농수산물 품질관리법」 제32조(지리적표시의 등록) 등이다.

나. “지리적 표시“라 함은 농산물, 그 가공품의 명성과 품질 및 기타 특징이 본질적으로 특정 지역의 지리적 특성에서 유래되고, 생산과 가공도 해당 지역에서 이루어진 것을 의미한다.

예시

지역 명칭은 현존하는 것에 한하나 사회통념 상 또는 거래사회에서 일반적으로 인지할 수 있는 역사상 저명한 지역 명칭도 품종명칭으로 사용할 수 없음

- ▶ 지리적 표시 일반: 서울, 제주조생, 강남, 경북, 평창(군), 울릉도, 삼각지, 금강산, 낙동, 백두, 청계천, 한라, 로마, 워싱턴, LA, 미주리, 런던, 에베레스트, 알프스, 나일, 아마존, 발리 등
- ▶ 명승지 등: 월정사, 경복궁, 섬지코지, 박연폭포, 채석강, 태종대, 청학동, 남한산성, 그랜드캐니언, 자금성, 만리장성 등

예시

해당 품종 또는 해당 품종의 수확물이 속하는 작물의 주산지인 품종명칭으로 등록할 수 없음

- ▶ 사용 불가: 돌산갓, 포향초(시금치), 대관령(감자), 무안(양파), 논산(딸기), 무등산(수박), 캘리포니아(오렌지), 칠레(포도), 페루(감자) 등

9. 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 「상표법」에 의한 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭(법 제107조제9호)

가. 「상표법」과의 충돌을 방지하기 위해서 「식물신품종 보호법」상의 품종명칭은 「상표법 시행규칙」 별표 1 상품류 구분 2. 상품류 구분표(이하 “**상품류 구분표**“라 한다.) 도. 제31류에서 해당 식물의 종자, 식물체 및 수확물이 속하는 군의 일부 또는 전체를 지정상품으로 하여 선출원 또는 등록된 경우에 적용한다. 다만, 수확물을 포함하여 해당 식물체 일부 또는 전부를 가공하여 만드는 상품으로서 상품류 구분표 '노. 제30류'에 속

하는 상품의 상표도 고려하여 명칭등록 여부를 결정할 수 있다.

나. 타인의 상표는 물론 동일인의 상표인 경우에도 가목에 따른 지정상품에 포함되는 경우에는 품종명칭으로 사용 할 수 없다.
다. 「상표법」에 따라 상표명 권리가 유효하지 않는 경우 그 상표명은 품종명칭으로 사용할 수 있다.

예시

「상표법 시행규칙」 제28조제1항에서 정한 상품분류군의 제31류 지정상품에 등록된 상표를 적용함을 말함

- 상표법 제31류 내 G0210 군에는 농작물 종자, 원예용 종자, 식물종자, 구근, 묘종, 버섯균사, 배종(胚種) 등을 포함한다
- ▶ 상표 출원인이 ‘종품 1호’라는 상표를 출원하고 제31류에서 ‘가지, 고구마, 배추, 무, 사과, 포도’를 지정상품으로 하게 될 경우 「식물신품종 보호법」에서는 이들 지정상품에 해당하는 식물의 품종의 명칭으로 ‘종품 1호’를 사용(출원) 할 수 없도록 규정하고 있으며, 아울러 지정상품을 G0210 군의 ‘종자’로 할 경우에는 해당 식물뿐만 아니라 전 식물의 품종명칭으로 해당 상표명을 사용할 수 없다.

10. 품종명칭 자체 또는 그 의미 등이 일반인의 통상적이 도덕관념이나 선량한 풍속 또는 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 품종명칭(법 제107조제10호)

예시

- ▶ 사용 불가: 한민족, 게르만, 양키, 피그미, 변강쇠, 꽃뱀, 곰보, 외팔이, 애꾸, 정력, 양기, 난쟁이, 안짱 등

제7조(「식물신품종 보호법」 규정(“품종“의 정의) 이외 종자의 품종명칭 처리) 2004. 12. 14일자 ‘품종’ 부적합 종자에 대한 처리방안 검토 결과에 따라, 다음 각 호의 규정의 형태의 유통종자 명칭들은 “제2조 (품종명칭의 출원 및 심사 등에 관한 기본원칙)”에 부합하지 아니하여 ‘품종명칭등록원부’에 등록하지 않으며 예외적으로 신고 사실에 의하여 신고필

증만 발급토록 하여 별도 관리한다.

1. 해당 식물이 식물학상 통용되는 최저분류단위의 식물군으로서 유전적으로 발현되는 특성이 다른 식물군과 구별되지 아니하며, 그 식물의 약칭, 속칭, 그 밖에 해당 식물을 취급하는 거래사회 또는 사회통념상에서 그 식물을 지칭하는 보통명칭(일반명칭)으로 유통되는 경우의 고정종은 ‘일반종’ 으로 표시한다.

예시

▶ 소철, 군자란, 목련, 도라지, 코스모스 등 품종으로 분화되어 있지 않는 종류

2. 식물학상 통용되는 최저분류단위의 식물군으로서 품종분화가 이루어지지 않고 거래사회 또는 사회통념상에서 그 식물을 지칭하는 것으로 사용하고 있는 명칭이 속, 종 또는 아종명 등 계통명으로 유통되는 「미분화 종자」의 경우 ‘일반종’ 으로 표시한다.

예시

- ▶ 심비디움속
 - 춘란: 한국, 일본, 중국(일경일화, 일경구화), 대만(사란, 설란, 비아란, 아리산춘란)
 - 혜란: 대엽혜란(중국보세, 대만보세, 대명란), 세엽혜란(옥화, 건란, 소심란, 소란, 소엽란, 고금륜)
 - 한란: (한국, 일본, 중국, 대만)
 - 금통별, 한봉란, 춘향란
- ▶ 덴드로비움속: 석곡
- ▶ 네오파인티아속: 풍란
- ▶ 아리데스속: 나도풍란
- ▶ 모르셀라 등 모·부분 교배조합 상태의 명칭부여 등

3. 그 밖의 수요자의 요구에 따라 2가지의 속, 종, 아종, 품종이 혼합된 형태 또는 동일 식물의 품종시리즈가 혼합된 형태이거나, 캔, 병, 종이상자 등의 형태에 종자를 넣어 학습용 또는 가정원예용 등으로 판매·유통되는 경우 ‘혼합종’ 으로 표시한다.

예시

- ▶ 혼합 형태: ○○Mix, 봉숭아+해바라기, 채송화+나팔꽃 등
- ▶ 품종 시리즈: 채송화 YELLOW, WHITE, RED, PINK 등
- ▶ 캔, 병, 종이상자 등 가공포장 형태

4. 그 밖의 명칭심사 부적합 종자

명백하게 야생에서 유래된 품종으로써 미분화 단계의 「야생종」, 거래사회 속에서 널리 알려진 명칭이 있거나 없는 「재래종」, ‘야생종’ 또는 ‘재래종’과 달리 명백히 품종으로 인정되나 그 유래와 품종명칭이 불분명한 채로 증식되어 거래되어지는 「일반종」

예시

- ▶ 야생종: 고들빼기, 민들레, 할미꽃, 고사리, 쑥, 질경이, 소나무 등
- ▶ 재래종: 여주, 당귀, 유채, 들깨, 시금치, 도라지, 쪽파, 갓, 부추, 더덕, 동아, 울무, 결명자, 피마자, 조롱박, 수세미, 호박 등
- ▶ 일반종: 상추, 콩, 땅콩, 냉이, 호박, 시금치 등 유래와 명칭이 미상인 품종

제8조(재검토기한) 국립종자원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제73호, 2011.3.24.>

가. 이 요령은 제정일부터 시행한다.

나. 다음의 품종들은 종자산업법 부칙 제8조 및 동법 시행규칙 부칙 제8조 규정에 의하여 등록된 품종명칭으로 본다.

- (1) 종전의 종묘관리법 제6조의 규정에 의하여 품종등록이 되어 있는 품종
- (2) 종전의 주요농작물종자법 제2조의 규정에 의한 우량종자의 품종
- (3) 산림법 제45조제2항의 규정에 의한 우량종자의 품종
- (4) 외국에서 품종보호권의 설정등록이 된 품종
- (5) 육성자 및 최초 유통일자에 대한 증거가 있는 품종

다. “나“목 이외에 이 기준 시행 전까지 품종명칭등록원부에 등록된 품종명칭에서 상표법에 의한 상표명을 제외하고는 등록된 품종명칭으로 본다.
라. (재검토기간) 이 예규는 2014년 3월 23일까지 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)“제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제99호, 2013.12.24.>

가. 이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

나. (재검토기간) 이 요령은 2016년 12월 1일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제139호, 2016.11.2.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(존속기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2019년 11월 1일까지 효력을 가진다.

부 칙<제163호, 2019.12.3.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(존속기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2022년 12월 2일까지 효력을 가진다.

부 칙<제182호, 2023.2.8.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제201호, 2026.1.1.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 1월 1일부터 시행한다.